索 引 号：	727471655/2023-00026
信息分类：	其他法定信息
发布机构：	巴州区应急管理局
发文日期：	2023-03-07
文　　号：	
关 键 词：	

关于巴州区江北街道办事处“12.28”一般高处坠落事故调查报告

2023-03-07 16:08　来源： 巴州区应急管理局

2023年12月28日16时10分许，巴中市巴州区江北街道**社区发生一起死亡1人的高处坠落事故，直接经济损失约200万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，巴中市巴州区人民政府成立了以务副区长为组长、区安办主任为副组长、区级相关部门及属地政府为成员的事故调查组，依法开展事故调查工作。

调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位及相关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措建议。

经调查认定，巴中市兴圣天然气有限责任公司“12.28”一般高处坠落事故是作业人员违反操作规程，未按规定程序报告燃气泄漏隐患，擅自从事高处作业且佩戴安全绳、安全帽等劳动防护用品，导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

1．事故单位概况：巴中市兴圣天然气有限责任公司，法定代表人袁林，公司于2002年06月12日成立，统一社会信用代码：91511900629565754W，经营围：从事民用燃气及配套设施的供应、燃气工程设计、施工等。

按照《城镇燃气管理条例》、《四川省燃气管理条例》等政策法规的要求，燃气经营者巴中市兴圣天然气有限责任公司应当向燃气用户持续、稳定、安全供符合国家质量标准的燃气，指导用户安全用气、节约用气，并对燃气设施定期进行安全检查。

（二）相关人员、单位情况

燃气经营者：巴中市兴圣天然气有限责任公司。

燃气用户：开户人:李果，地址：巴中市巴州区江北街道**社区李*林联建房***号。

（三）事故发生经过

2023年11月7日，巴中市兴圣天然气有限责任公司抄表员张某在巴中市巴州区江北街道**社区李大林联建房抄表时发现李果家当月燃气使用量异常大，赓即系该户住户罗某了解到该户近期无人居住，判断该情况疑似为燃气泄漏，随即采取关闭该户燃气表表前阀的措施，防止燃气继续泄漏。随后将该情况向公司报告并告知该住户与公司预约入户安检，处理燃气泄漏情况，排除隐患后才可入住。12月28日15时许，公司安检员黄某与用户按照约定时间进行入户安检。经排查室内虽有燃气气味，但未找到燃气泄漏具体位置，于是安检员黄某联系到公司负责处理室内燃气泄漏的工作人员黎*乐（死者）到场处理，安检员黄某和黎*乐交接况后，离开现场。黎*乐独自进入该户厨房，翻上窗户，站立在防护栏内对室外燃气管道进行燃气泄漏检测时，部分防护栏突然与墙体分离，导致其从楼房5层坠到地面受伤，后经送医抢救无效于当日17时20分许死亡。

二、事故应急处置情况

事故发生后，燃气用户立即拨打了120急救电话，并联系燃气公司。公司负责人及时向相关部门进行了报告。区应急局接到报告后，立即指派执法人员赶赴场，对事故现场进行了勘验，后经公安部门现场勘察、调查走访后，排除了刑事案件。

在区应急局、区住建局以及江北街道办事处的督促协调下，用人单位积极与死者家属协商，并于2023年12月30日与死者家属达成一次性赔偿协议，赔偿金82.81万元，事故善后处置迅速有力，未造成负面社会影响。

三、事故原因

（一）事故直接原因

作业人员黎*乐违反操作规程，擅自从事高处作业且未佩戴安全带、安全绳等劳动防护用品，站在防护栏上进行燃气检测时，防护栏部分与墙体分离，是导致故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1．巴中市兴圣天然气有限责任公司安全生产主体责任不落实。未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

2．黎*乐违反户内安检工作流程。未按照公司户内安检工作流程将室外作业报专业部门进行处理，是导致事故发生的间接原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

巴中市兴圣天然气有限责任公司安全生产主体责任不落实，未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，作业人员安全意识薄，违反户内安检工作流程和高处作业操作规程。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

经事故调查组分析、讨论认为，该事故属于一般生产安全责任事故，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令3号）的规定，作出如下处理建议：

（一）免予追究责任人员

黎*乐（身份证号码：5137********** ，住址：四川省巴中市巴州区望王路东段**号*单元**室），未辨识作业环境的危险因素，违反工作流程及操作规程擅自作业。鉴于黎明乐在事故中死亡，建议免予追究事故行政责任。

（二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1．巴中市兴圣天然气有限责任公司。安全生产主体责任不落实，未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，导致发生死人的生产安全责任事故，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条的规定，建议由巴州区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百十四条第一款（一）项的规定，对其予以行政处罚。

2．袁林，巴中市兴圣天然气有限责任公司执行董事。未严格督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，建议由巴州区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，对其予以行政处罚。

六、事故整改和防范措施建议

（一）落实安全生产主体责任

建议巴中市兴圣天然气有限责任公司认真汲取事故的教训，严格落实安全生产主体责任，加强从业人员安全教育培训，不断提升从业人员的安全意识，全面制事故再次发生。

（二）加大安全生产监管力度

建议住建部门、辖区政府督促企业严格落实安全生产主体责任，加强对辖区内各企业巡视巡查，督促有关企业严格按照管理制度开展经营作业，坚决杜绝违操作现象，强化安全培训和案例警示教育，不断提升相关企业的安全意识。

（三）完善安全隐患排查机制

建议各行业主管部门汲取事故教训，举一反三，针对行业特点、经营作业方式，进一步完善机制、堵塞漏洞、消除盲区，推动安全水平整体提升。

扫一扫在手机打开当前页

主管：巴中市巴州区人民政府 主办：巴中市巴州区人民政府办公室 地址：四川省巴中市巴州区文庙街121号
联系电话：0827-5223221 网站标识码：5119020013 蜀ICP备12018279号-1 川公网安备 51190202000184

党政机关 政府网站找错 适老化无障碍服务